

1500458-71.2020.8.26.0541

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Leve

Magistrado: MARCOS HIDEAKI SATO

Comarca: Santa Fé do Sul

Foro: Foro de Santa Fé do Sul

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 03/08/2022

... REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO EM CONTINUIDADE DELITIVA. ART. 157, § 2.º, INCISOS II E V, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. APONTADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 59, CAPUT, E 68, CAPUT, AMBOS DO CP. NÃO CONSTATAÇÃO. FOLHA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS. VALIDADE E APTIDÃO PARA FINS DOSIMÉTRICOS. CERTIDÃO CARTORÁRIA. PRESCINDIBILIDADE. DADOS INEQUÍVOCOS. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santa Fé do Sul

Foro de Santa Fé do Sul

2ª Vara

Avenida Conselheiro Antonio Prado, 1662, Santa Fe do Sul-SP - cep 15775-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500458-71.2020.8.26.0541 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500458-71.2020.8.26.0541

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumário - Leve

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JULIO CESAR DOS SANTOS GARGARO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCOS HIDEAKI SATO

Vistos.

JÚLIO CÉSAR DOS SANTOS GARGARO foi denunciado como incurso no artigo 129, § 9º do Código Penal.

Segundo a exordial acusatória (fls. 66/68), no dia 17 de janeiro de 2019, por volta de 21h, na Rua Jupei Nacano, nº 446, Rubineia, nesta comarca de Santa Fé do Sul, JÚLIO CÉSAR DOS SANTOS GARGARO, prevalecendo-se de relações domésticas e familiares, ofendeu a integridade física de sua genitora Benedita de Lourdes dos Santos, causando nela as lesões corporais leves descritas no laudo de exame de corpo de delito de fls. 13/14 e na ficha de atendimento de fls. 15/16.

A denúncia foi recebida no dia 08/01/2021 (fls. 76).

O réu foi citado em 09/09/2021 (fls. 128) e apresentou resposta à acusação às fls. 133/134.

O recebimento da denúncia foi ratificado no dia 10/11/2021 (fls. 138).

Realizada audiência de instrução, a testemunha arrolada foi ouvida. Ao final, o réu foi interrogado.

Ultrapassada a fase de diligências, manifestaram-se as partes em alegações finais. É O RELATÓRIO.

Passo a fundamentar e decidir.

A materialidade do delito está comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 3/5); pelo laudo de lesão corporal da vítima (fls. 13/14); pela ficha de atendimento da vítima (fls. 15/16); pelos depoimentos em solo policial de Franklin Vilalva Tonholo (fls. 6), JÚLIO CÉSAR DOS SANTOS GARGARO (fls. 61); bem como pela prova oral colhida em Juízo.

A autoria do delito é inconteste e recai sobre o acusado.

Em solo policial, a testemunha PM Franklin Vilalva Tonholo declarou que: "(...) na data dos fatos estava de serviço quando foi acionado, via COPOM, a comparecer no local dos fatos por conta de um desentendimento entre família. Pelo local foi apurado que se tratava de uma ocorrência de violência doméstica, visto que a vítima Benedita afirmava ter sido agredida pelo seu filho JÚLIO. Tal fato se deu, pois JÚLIO estava de saidinha e não retornou a penitenciária. Ao aconselhar o filho a retornar a penitenciária, o mesmo se revoltou e passou a agredir a mãe com chutes e pontapés, causando escoriações pelo corpo. Somente Benedita foi conduzida ao plantão policial, pois antes da chegada dos policiais, JÚLIO já havia evadido do local (...)"

Em juízo, a testemunha declarou que, no dia do fato, foi acionado para atender uma ocorrência de violência doméstica. No local, visualizou a vítima com alguns sinais de agressão. Ao ser questionada, a vítima revelou que seu filho JÚLIO, após ser beneficiado com a saída temporária, não voltou ao cárcere. Desse modo, a ofendida aconselhou JÚLIO para que ele retornasse, contudo, ele não aceitou e acabou iniciando uma discussão. Em determinado momento, JÚLIO começou a agredi-la e proferir ameaças. Por fim, a testemunha mencionou que conduziu a vítima à delegacia de polícia local, sendo que, após o registro da ocorrência, ao retornar ao imóvel, deparou-se com a casa dela destruída.

O acusado JÚLIO CÉSAR DOS SANTOS GARGARO, perante a autoridade policial, declarou que: "(...) não agredi a vítima, ou seja, minha mãe. Ela exigiu que eu voltasse para a prisão e ligou para a polícia militar. Em virtude disse, sai correndo e nesse momento minha mãe tentou me segurar e por isso ela caiu. Mesmo assim fui embora e não sei se ela havia machucado ou não (...)"

Em juízo, o réu negou a acusação. Assim sendo, afirmou que, no dia do fato, estava foragido, contudo, sua mãe não sabia. Explicou que apenas naquele dia sua mãe soube do que estava acontecendo e o aconselhou a voltar ao cárcere, todavia, não aceitou. Informou que não agrediu a vítima, apenas "abriu caminho" para passar. Ademais, mencionou que havia ingerido bebida alcoólica. Por fim, negou ter destruído os pertences de sua mãe.

Pois bem.

Apesar da negativa do acusado JÚLIO CÉSAR DOS SANTOS GARGARO, depreende-se do contexto probatório que sua versão restou isolada.

Em juízo, a testemunha Franklin Vilalva Tonholo revelou que a vítima lhe informou que, após ter aconselhado o réu a retornar à unidade prisional, foi agredida pelo referido.

Com efeito, o depoimento da testemunha é coerente com as demais provas produzidas nos autos, em especial a ficha de atendimento de fls. 15/16, que consignou que a vítima, na data dos fatos, compareceu na UPA, acompanhada de policiais militares, sendo relatado agressão física do filho, através de socos e chutes. Extraí-se do referido documento que vítima apresentou dores na região lombar e na cabeça, além de hematomas.

Desse modo, conclui-se que a versão apresentada pelo réu não ostenta qualquer credibilidade, pois há prova acerca das lesões causadas, sendo inviável considerar que ele apenas "abriu caminho". Se fosse o caso, é certo que não teria causado lesões.

Portanto, analisada a prova coletada sob o crivo do contraditório, resta comprovado que JÚLIO CÉSAR DOS SANTOS GARGARO, prevalecendo-se de relações familiares, ao agredir a vítima BENEDITA DE LOURDES DOS SANTOS, incidiu nas penas do art. 129, §9º, do Código Penal.

DOSIMETRIA DA PENA

Passo à dosimetria da pena, em respeito ao disposto no art. 68, do Código Penal.

Lesão Corporal - Violência Doméstica

Art. 129 - Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:

§ 9º Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade:

Pena - detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos.

Na primeira fase, em atenção às circunstâncias judiciais do art. 59 da Lei Penal,

anoto que:

a) A culpabilidade é ínsita ao tipo;

b) Os antecedentes criminais do réu são desfavoráveis (Ilustrativamente, autos de ns. 0005413-85.2009.8.26.0484, 0003184-94.2005.8.26.0484 e 0003457-63.2011.8.26.0484).

c) A conduta social do réu merece especial reprovação. Com efeito, conforme se verifica através da certidão de fls. 74, o réu praticou o delito no momento em que estava em gozo do benefício da saída temporária, o que revela sério desvio de caráter comportamental, nos termos da jurisprudência do Tribunal da Cidadania.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO EM CONTINUIDADE DELITIVA. ART. 157, § 2.º, INCISOS II E V, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. APONTADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 59, CAPUT, E 68, CAPUT, AMBOS DO CP. NÃO CONSTATAÇÃO. FOLHA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS. VALIDADE E APTIDÃO PARA FINS DOSIMÉTRICOS. CERTIDÃO CARTORÁRIA. PRESCINDIBILIDADE. DADOS INEQUÍVOCOS. CONDUTA SOCIAL. CRIMES PRATICADOS PELO AGENTE QUANDO EM GOZO DO BENEFÍCIO EXECUTÓRIO DA SAÍDA TEMPORÁRIA. MAIOR GRAU DE CENSURA E REPROVABILIDADE EVIDENCIADOS. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Segundo entendimento assente desta Corte, a folha de antecedentes criminais (FAC) ou até mesmo a utilização de dados inequívocos constantes de sistemas informatizados dos Tribunais locais, in casu, demonstrados às fls. 198 e 199, são válidos e aptos à comprovação dos maus antecedentes ou da reincidência do apenado, seja na primeira e/ou na segunda fase dosimétrica, respectivamente. 2. Na espécie, conforme aclarado pelo Tribunal de origem, da análise das folhas de antecedentes coligidas aos autos, foi possível extrair a informação de condenação criminal definitiva em desfavor do Apenado, referente aos autos de n.º 49/2009, onde ficou atestada - de forma inequívoca - a aplicação de pena privativa de liberdade em regime fechado, seguida de ulterior processo de execução, com consequente extinção da punibilidade, decorrente do cumprimento da pena imposta. 3. Tem exortado este Tribunal Superior que a circunstância concreta de ter o agente cometido o crime, objeto de julgamento, durante a fruição do benefício penal da saída temporária, na qualidade de reeducando, autoriza a valoração negativa do vetor afeto à conduta social. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 1396333 SP 2018/0300069-2, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 19/11/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/12/2019).

d) A personalidade não pode ser avaliada;

e) A vítima não contribuiu para a ocorrência do delito;

f) As circunstâncias do crime não merecem especial reprovação;

g) As consequências do delito foram inerentes ao tipo.

Como se pode verificar dos dados caracterizadores das circunstâncias judiciais indicadas no artigo 59, do CP, visando um valor suficiente para a reprovação do delito fixo a pena-base em 4 meses de detenção.

Na segunda fase, verifica-se a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP) (autos n. 000441-12.2011.8.26.0484 - fls. 106/107).

Não há circunstâncias atenuantes a serem consideradas.

Assim, fixo a reprimenda intermediária em 4 meses e 20 dias de detenção.

Na terceira fase, estão ausentes causas de diminuição e aumento de pena, de modo que se mantém a sanção no patamar acima fixado.

Portanto, fixo a reprimenda definitiva em 4 meses e 20 dias de detenção.

Regime inicial de cumprimento da pena

Para se aferir qual o regime inicial para o cumprimento da pena, deve o julgador considerar 03 (três) critérios: o quantum da pena, as condições pessoais do apenado quando da análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e eventual reincidência do réu (art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal).

Nesse sentido, a imposição de regime mais rigoroso do que aquele previsto à pena aplicada é possível, desde que o juiz apresente motivação idônea na sentença. É o que diz a Súmula 719 do STF:

Súmula 719-STF: A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea.

Assim, diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis (antecedentes e conduta

social) e da reincidência fixo o regime SEMIABERTO, adequado à consecução das finalidades da sanção penal.

Inviável à substituição por pena restritiva de direitos (CP, art. 44), tendo em vista a existência de violência e grave ameaça contra a pessoa.

Por fim, a circunstância judicial desfavorável e o contexto já salientado obstam a suspensão condicional da pena – sursis (CP, art. 77).

Detração

Não há, no caso, tempo de prisão para ser descontado a título de detração (artigo 42 do Código Penal), visto que o réu respondeu ao processo em liberdade.

Fixação de indenização em valor mínimo (art. 387, IV, do CPP)

Ante a ausência de pedido na denúncia, deixo de fixar valor mínimo indenizatório.

DISPOSITIVO

Diante do exposto e do mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a denúncia, para o fim de CONDENAR o réu JÚLIO CÉSAR DOS SANTOS GARGARO como incurso no crime previsto no art. 129, §9º do Código Penal, à pena de 4 meses e 20 dias de detenção, em regime inicial SEMIABERTO.

Ausentes causas para a prisão processual, tendo o réu respondido solto neste feito, sem percalços ao processo, faculta-lhe o recurso em liberdade – salvo se preso por outro motivo.

Após o trânsito em julgado:

a) expeça-se guia de recolhimento definitiva;

b) oficie-se ao Instituto de Identificação competente (IRGD);

c) oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral (CRFB, art. 15, III);

d) intime-se o(s) condenado(s) para o pagamento da multa (CP, art. 50, caput);

Cumpra-se, no que for pertinente, as disposições contidas no Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça.

Custas na forma da lei.

Por se tratar de delito no contexto de violência doméstica contra a mulher, notifique-se a ofendida nos termos do art. 21 da Lei n. 11.340/2006. ("Art. 21. A ofendida deverá ser notificada dos atos processuais relativos ao agressor, especialmente dos pertinentes ao ingresso e à saída da prisão, sem prejuízo da intimação do advogado constituído ou do defensor público.")P.I

Santa Fe do Sul, 02 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA